

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7427/2537

บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช

จำกััด

โจทก์

นาย คุณ สุเมธา อักษร

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 22

เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปใบหน้าคนทำครัวสวมหมวก มีมือข้างเดียวถือขวดโดยไม่มีส่วนแขน ลำตัว และเท้า แม้รูปส่วนของจำเลยจะประดิษฐ์ขึ้น แต่ก็มองได้ออกอย่างชัดเจน ว่าเป็นคน ส่วนของโจทก์เป็นรูปตัวการ์ตูนทรงกระบอก รูปขวด มีหมวก ตา ปาก มือ และลำตัว ซึ่งดัดแปลงมาจากขวดของน้ำมันพืช สำหรับเครื่องหมายการค้าส่วนที่เป็นตัวอักษร ส่วนของโจทก์เป็นอักษรไทยคำว่า กูก และอักษรโรมันคำว่า COOK เป็นอักษรเพียงพยางค์เดียว แต่ส่วนของจำเลยเป็นอักษรไทยคำว่ากูกทอง มี 2 พยางค์ และอักษรโรมันคำว่า COLDENCOOK มี 3 พยางค์ ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนที่โจทก์จดทะเบียนเป็น เจ้าของไว้แล้วจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน เพราะไม่ทำให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจผิดถึงแหล่งกำเนิดสินค้า นอกจากนั้นสินค้าของโจทก์มีเพียงชนิดเดียวคือ น้ำมันพืช ส่วนของจำเลยผลิตสินค้า ซอสถั่วเหลือง ซอสพริก น้ำปลา ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวโดยไม่ได้ผลิตน้ำมันพืชแสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสลากเครื่องหมายการค้าคำว่า กู้ก COOK และรูปพ่อครัวประดิษฐ์ถือตะหลิว ในรูปลักษณะต่าง ๆ โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าน้ำมันพืชบริโภคและสินค้าอื่น ๆ มาเป็นเวลานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนที่ 61450 (คำขอเลขที่ 96082) และทะเบียนที่ 96950 (คำขอเลขที่ 108922) จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า กู้กทอง GOLDEN COOK และรูปพ่อครัวประดิษฐ์ถือชวดอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 162734 โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ การที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย อันเป็นการลวงสาธารณชนผู้ซื้อสินค้าของจำเลยโดยทั่วไป การกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและมีแต่จะก่อความเสียหายแก่โจทก์ อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ขอให้พิพากษาให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 162734 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จำเลยไม่ทราบและไม่รับรอง โจทก์จะใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้ากับสินค้าน้ำมันพืชและสินค้าอื่น ๆ มาเป็นเวลา 10 ปี และได้จดทะเบียนหรือไม่ จำเลยไม่ทราบและไม่รับรอง จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยมาก่อนโจทก์และจดทะเบียนโดยสุจริตเมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยและโจทก์ไม่มีส่วนเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จึงไม่ทำให้ประชาชนหรือสาธารณชนหลงผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย และให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 162734 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปใบหน้าคนทำครัวสวมหมวก มีมือข้างเดียวโดยไม่มีส่วนแขน ลำตัว และเท้า แม้รูปส่วนของจำเลยจะประดิษฐ์ขึ้นแต่ก็มองได้ออกอย่างชัดเจนว่าเป็นคน ส่วนของโจทก์เป็นรูปตัวการ์ตูนทรงกระบอกรูปขวดมีหมวก ตา ปาก มือ และลำตัว ซึ่งดัดแปลงมาจากขวดของน้ำมันพืช สำหรับเครื่องหมายการค้าส่วนที่เป็นตัวอักษรส่วนของโจทก์เป็นอักษรไทยคำว่า กูก และอักษรโรมันคำว่า COOK เป็นอักษรเพียงพยางค์เดียว แต่ส่วนของจำเลยเป็นอักษรไทยคำว่า กูกทอง มี 2 พยางค์ และอักษรโรมันคำว่า GOLDEN COOK มี 3 พยางค์ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดกับที่โจทก์จดทะเบียนเป็นเจ้าของไว้แล้วจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน เพราะไม่ทำให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจผิดถึงแหล่งกำเนิดสินค้า นอกจากนั้นสินค้าของโจทก์มีเพียงชนิดเดียวคือ น้ำมันพืชส่วนของจำเลยผลิตสินค้า ซอสถั่วเหลือง

ขอสพริก น้ำปลา ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว โดยไม่ได้ผลิตน้ำมันพืชแสดงว่าจำเลยมิได้
เจตนาลวงสารธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-ยุทธศาสตร์ ธารีสาร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>